

PERJANJIAN KEMITRAAN DRIVER

Platform: Cocourir (Kuwrir)

**CATATAN PENTING — BACA SEBELUM
DITANDATANGANI** Dokumen ini adalah **draft awal** yang disusun sebagai pegangan tertulis kedua pihak. Dokumen ini **BUKAN** akta notaris dan **BUKAN** dokumen final. Sebaiknya direview oleh konsultan hukum sebelum ditandatangani. Semua nilai dalam [] adalah **placeholder** — isi dengan data/nominal yang sebenarnya sebelum ditandatangani.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA ("Platform") Nama Usaha: [Nama PT / Nama Usaha] Diwakili oleh: [Nama Founder/Direktur] NIK/NPWP: [NIK/NPWP] Alamat: [Alamat] Selanjutnya disebut "**Platform**".

PIHAK KEDUA ("Driver") Nama Lengkap: [Nama Lengkap Driver] NIK: [NIK] Nomor SIM: [Nomor SIM] Nomor Kendaraan: [Plat Nomor] Nomor HP: [Nomor HP] Alamat: [Alamat] Selanjutnya disebut "**Driver**".

Platform dan Driver selanjutnya disebut bersama sebagai "**Para Pihak**".

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di [Kota] , pada tanggal [Tanggal] .

LATAR BELAKANG

1. Platform adalah penyelenggara aplikasi Cocourir (Kuwrir) yang menghubungkan customer, merchant,

- dan driver untuk layanan pembelian & pengantaran produk/makanan.
2. Driver adalah mitra pengantar independen yang bermaksud bergabung untuk menjalankan layanan pengantaran pesanan melalui aplikasi driver Cocourir.
 3. Driver berstatus sebagai **mitra independen (bukan karyawan)** — Driver bebas menentukan waktu kerja, wilayah, dan jumlah pesanan yang diterima. Platform tidak mengatur jam kerja Driver.
 4. Para Pihak sepakat mengatur hak, kewajiban, pembagian pendapatan, dan ketentuan kemitraan secara tertulis.
-

PASAL 1 — DASAR AKAD & STATUS HUKUM

1.1. Kerja sama ini didasarkan pada prinsip **Wakalah bil Ujrah** — Driver bertindak sebagai wakil (agen) Platform untuk menjalankan layanan pengantaran kepada customer atas nama Platform, dengan imbalan **ujrah** (fee pengantaran) yang ditetapkan per-transaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

1.2. Driver adalah **mitra independen**, bukan karyawan, buruh, atau tenaga kerja tetap Platform. Platform tidak wajib membayar gaji tetap, THR, BPJS Ketenagakerjaan/ Kesehatan, pesangon, atau tunjangan lainnya yang berlaku bagi karyawan berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan — kecuali Platform secara sukarela memutuskan demikian di kemudian hari.

1.3. Driver bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan pribadi yang timbul dari pendapatan yang diterima melalui platform.

PASAL 2 — PERSYARATAN MENJADI MITRA DRIVER

Driver menjamin bahwa saat bergabung dan selama menjadi mitra:

- 2.1. Berusia minimal [mis. 18 tahun] dan memiliki **SIM aktif** yang sesuai dengan kendaraan yang digunakan.
- 2.2. Memiliki kendaraan bermotor (motor/mobil) dalam kondisi **layak jalan** yang menjadi tanggung jawab penuh Driver.
- 2.3. Memiliki **smartphone** dengan spesifikasi yang kompatibel dengan aplikasi Driver App Cocourir.
- 2.4. Tidak sedang dalam proses hukum pidana yang dapat merugikan reputasi Platform atau keselamatan customer.
- 2.5. Bersedia mengikuti orientasi/onboarding singkat yang ditetapkan Platform sebelum mulai beroperasi.

PASAL 3 — PEMBAGIAN PENDAPATAN (UJRAH)

3.1. Formula Dasar

Setiap pesanan yang berhasil diantar, pendapatan dibagi sebagai berikut:

Pihak	Persentase
Driver	80% dari ongkos kirim (delivery fee)
Platform	20% dari ongkos kirim (delivery fee)

Contoh: Apabila ongkos kirim customer untuk suatu pesanan adalah **Rp 15.000**, maka: - Driver menerima: **Rp 12.000** - Platform menerima: **Rp 3.000**

3.2. Dasar Perhitungan

Ongkos kirim yang menjadi dasar perhitungan adalah ongkos kirim yang tertera pada pesanan di aplikasi,

sebagaimana ditetapkan oleh sistem Platform berdasarkan zona pengiriman atau tarif yang berlaku saat itu.

3.3. Mekanisme Pembayaran ke Driver

(a) Pendapatan Driver (80% per order) dikreditkan ke **wallet Driver** dalam aplikasi secara otomatis setelah pesanan dinyatakan **selesai diantar** (status: delivered).

(b) **Pembayaran COD**: apabila metode pembayaran pesanan adalah Cash on Delivery, Driver menerima uang tunai penuh dari customer (termasuk harga produk + ongkos kirim). Bagian harga produk + 20% ongkos kirim yang menjadi hak Platform akan **didebet dari wallet Driver** secara otomatis, atau wajib disetorkan ke Platform sesuai mekanisme yang berlaku. Pastikan saldo wallet Driver mencukupi untuk menutup kewajiban COD.

(c) Saldo wallet Driver dapat dicairkan ke rekening bank yang didaftarkan, sesuai prosedur pencairan yang berlaku di aplikasi.

3.4. Transparansi

Driver dapat melihat rincian setiap transaksi (pesanan, jarak, tarif, dan pembagian pendapatan) secara real-time melalui aplikasi Driver App.

PASAL 4 — SISTEM POIN & BONUS DRIVER

4.1. Program Poin

Platform menyediakan **sistem poin** sebagai bentuk apresiasi terhadap performa dan loyalitas Driver:

(a) **Poin Pengantaran**: Driver mendapatkan [mis. 1 poin] untuk setiap pesanan yang berhasil diantar.

(b) **Poin Penilaian Customer**: Driver mendapatkan poin tambahan apabila mendapat rating bintang 5 dari customer — jumlah poin per rating ditentukan Platform dan dapat berubah sesuai kebijakan program yang berlaku.

(c) **Poin Aktivitas:** Driver mendapatkan poin tambahan apabila memenuhi target aktivitas harian/mingguan yang ditetapkan Platform (mis. minimal [X] pesanan per hari dalam [Y] hari aktif).

4.2. Penukaran Poin

Poin yang dikumpulkan dapat ditukarkan dengan:

- (a) **Bonus tunai** yang dikreditkan ke wallet Driver, dengan nilai konversi yang ditetapkan Platform (mis. [100 poin = Rp 1.000]).
- (b) **Voucher/hadiah** dari program mitra Platform yang berlaku dari waktu ke waktu.
- (c) **Peningkatan level/tier** Driver yang membuka keuntungan tambahan (lihat Pasal 4.3).

4.3. Sistem Tier (Level Driver)

Platform dapat menetapkan program tier/level berdasarkan akumulasi poin dan performa:

Tier	Syarat (contoh)	Keuntungan
Regular	Baru bergabung	Akses order standar
Silver	[mis. 500 poin / 3 bulan aktif]	Prioritas order di area tertentu, bonus poin x1.2
Gold	[mis. 2.000 poin / 6 bulan aktif]	Prioritas order lebih tinggi, bonus poin x1.5, akses promosi eksklusif
Platinum	[mis. 5.000 poin / 12 bulan aktif]	Prioritas tertinggi, akses ke fitur khusus, undangan program loyalitas khusus

Detail dan syarat tier sewaktu-waktu dapat disesuaikan oleh Platform dengan pemberitahuan kepada Driver.

4.4. Bonus Tambahan

Platform dapat menetapkan program bonus tambahan secara periodik, antara lain:

- (a) **Bonus jam sibuk (surge bonus):** tambahan nominal tetap per pesanan pada jam/area tertentu yang ditetapkan Platform.
- (b) **Bonus target harian/mingguan:** bonus yang diberikan apabila Driver memenuhi jumlah pesanan minimum dalam periode yang ditentukan.
- (c) **Bonus referral:** apabila Driver mengajak driver baru bergabung dan driver tersebut aktif selama [mis. 30 hari] , Driver yang merujuk mendapat bonus yang ditetapkan Platform.
- (d) **Bonus hari besar/spesial:** bonus yang berlaku pada hari-hari tertentu (Lebaran, akhir tahun, dll.) sesuai kebijakan Platform.

Semua program bonus bersifat **tidak permanen** dan dapat ditambah, diubah, atau dihentikan oleh Platform dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

PASAL 5 — KEWAJIBAN DRIVER

Driver wajib:

- 5.1. **Menjalankan pesanan dengan aman** — mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm (untuk motor), dan mengutamakan keselamatan dalam perjalanan.
- 5.2. **Menjaga kondisi kendaraan** — memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan setiap kali beroperasi. Platform tidak bertanggung jawab atas biaya perawatan atau kerusakan kendaraan Driver.
- 5.3. **Sopan & profesional** — berperilaku sopan dan profesional kepada customer dan merchant. Tidak

melakukan tindakan yang merendahkan, mengancam, atau merugikan pihak lain.

5.4. Mengantarkan pesanan sesuai alamat — mengantarkan ke alamat yang tertera di aplikasi; tidak mengubah alamat, mengurangi pesanan, atau menyerahkan ke pihak lain tanpa persetujuan customer.

5.5. Merespons pesanan tepat waktu — merespons notifikasi pesanan dalam waktu maksimal [mis. 60 detik] setelah notifikasi diterima. Pesanan yang tidak direspons akan dialihkan ke driver lain.

5.6. Menjaga keutuhan produk — memastikan produk yang diambil dari merchant sampai ke customer dalam kondisi utuh dan tidak rusak akibat kelalaian Driver.

5.7. Mengonfirmasi status pesanan — memperbarui status pesanan di aplikasi (pickup, in-delivery, delivered) secara real-time sesuai kondisi aktual.

5.8. Tidak memanipulasi aplikasi — dilarang menggunakan GPS palsu (fake GPS), bot, atau cara lain yang memanipulasi sistem aplikasi untuk tujuan mendapatkan poin/bonus secara tidak jujur.

5.9. Kerahasiaan data customer — tidak menggunakan data customer (nama, nomor HP, alamat) untuk tujuan di luar keperluan pengantaran pesanan.

PASAL 6 — HAK DRIVER

Driver berhak:

6.1. Menerima **80% dari ongkos kirim** setiap pesanan yang berhasil diantar, sebagaimana diatur Pasal 3.

6.2. **Menolak pesanan** yang masuk tanpa dikenakan sanksi, sepanjang tidak melanggar ketentuan rasio penolakan (lihat Pasal 9.1b). Driver berhak memilih pesanan yang ingin diambil.

6.3. **Bekerja secara fleksibel** — menentukan sendiri jam aktif, hari kerja, dan wilayah operasional, tanpa target wajib dari Platform (kecuali dalam konteks program bonus opsional yang Driver pilih untuk diikuti).

6.4. Melihat **rincian pendapatan dan histori pesanan** secara transparan melalui aplikasi.

6.5. **Mengajukan keberatan atau banding** atas keputusan suspend atau pemutusan kemitraan sesuai Pasal 9.

6.6. Mendapatkan informasi yang jelas mengenai perubahan tarif, program bonus, atau kebijakan yang memengaruhi pendapatan Driver, **sebelum perubahan berlaku efektif**.

6.7. Mendapatkan **dukungan teknis** dari Platform apabila mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi.

PASAL 7 — PERLINDUNGAN KONSUMEN (HAK CUSTOMER)

Driver memahami dan menyepakati komitmen perlindungan konsumen berikut:

7.1. **Tidak membuka atau mengurangi pesanan** — barang/makanan yang diambil dari merchant harus diserahkan kepada customer dalam kondisi dan jumlah yang utuh.

7.2. **Konfirmasi dengan customer sebelum membatalkan** — apabila Driver mengalami kendala dalam pengantaran (kendaraan mogok, jalan terblokir, dll.), Driver wajib menginformasikan situasi kepada customer dan Platform melalui aplikasi, dan **tidak boleh membatalkan pesanan secara sepihak** tanpa konfirmasi.

7.3. **Tidak meminta biaya tambahan di luar aplikasi** — semua biaya yang berlaku telah ditetapkan di aplikasi. Driver dilarang meminta pembayaran tambahan kepada customer dengan alasan apapun.

7.4. **Menjaga privasi customer** — tidak mengambil foto alamat/rumah customer, tidak menyimpan data customer untuk keperluan di luar pengantaran, dan tidak menghubungi customer setelah transaksi selesai kecuali untuk keperluan yang berkaitan langsung dengan pesanan yang sedang berjalan.

7.5. **Tepat waktu:** Driver berupaya mengantarkan pesanan sesuai estimasi waktu yang diberikan sistem. Apabila terjadi keterlambatan signifikan, Driver wajib menginformasikan kepada customer melalui fitur chat/telepon di aplikasi.

PASAL 8 — ASURANSI & RISIKO

8.1. Driver bertanggung jawab penuh atas keselamatan diri sendiri selama beroperasi. Platform **tidak menyediakan asuransi jiwa atau asuransi kecelakaan** bagi Driver, kecuali Platform secara sukarela menyediakan program perlindungan tertentu yang akan diinformasikan secara terpisah.

8.2. Risiko kerusakan atau kehilangan kendaraan akibat kecelakaan, bencana, atau sebab lain ditanggung sepenuhnya oleh Driver.

8.3. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan produk akibat kecelakaan dalam pengantaran (bukan kelalaian Driver), Platform dan Driver akan berdiskusi secara musyawarah mengenai pertanggungjawaban, dengan mempertimbangkan kondisi aktual yang terjadi.

8.4. Apabila kehilangan atau kerusakan produk terjadi karena **kelalaian Driver** (produk jatuh karena tidak diamankan, dll.), Driver bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan Platform berhak mendebet saldo wallet Driver sesuai nilai kerugian yang diverifikasi.

PASAL 9 — SUSPEND, PENONAKTIFAN & PEMUTUSAN KEMITRAAN

9.1 Suspend Sementara

Platform berhak menangguhkan (suspend) akun Driver **tanpa pemberitahuan terlebih dahulu** apabila:

- (a) **Tidak aktif:** Driver tidak login atau tidak menerima satu pun pesanan selama **3 (tiga) hari kalender** berturut-turut tanpa pemberitahuan kepada Platform. Apabila Driver mengetahui akan tidak aktif, wajib memberitahu admin Platform terlebih dahulu agar akun tidak terkena suspend otomatis.
- (b) **Rasio penolakan tinggi:** Driver menolak lebih dari [mis. 70%] pesanan yang masuk dalam periode [mis. 7 hari] berturut-turut, tanpa alasan yang dapat diverifikasi.
- (c) **Rating rendah:** rating rata-rata Driver dari customer turun di bawah [mis. 3.5 / 5.0] berdasarkan minimal [mis. 20] penilaian, dan tidak ada perbaikan dalam [mis. 14 hari] setelah peringatan pertama diberikan.
- (d) **Laporan customer valid:** terdapat [mis. 3 atau lebih] laporan customer yang valid dalam [mis. 30 hari] terkait perilaku tidak profesional, keterlambatan ekstrem, atau produk tidak sampai dalam kondisi utuh.
- (e) **Pelanggaran Pasal 5 atau 7:** Driver terbukti melanggar kewajiban atau komitmen perlindungan konsumen.
- (f) **Indikasi kecurangan:** ditemukan indikasi penggunaan GPS palsu, manipulasi sistem, atau kecurangan lain yang sedang dalam proses verifikasi.

Durasi suspend sementara: [mis. 7-14 hari] atau selama proses investigasi berlangsung.

9.2 Reaktivasi Setelah Suspend Tidak Aktif

Suspend akibat ketidakaktifan (Pasal 9.1 a) bukan merupakan hukuman — Driver dapat mengaktifkan kembali akunnya dengan prosedur berikut:

- (a) Driver mengajukan **permohonan reaktivasi** kepada admin Platform melalui saluran resmi yang tersedia (aplikasi / WhatsApp admin / saluran lain yang ditetapkan Platform).
- (b) Admin Platform memproses permohonan reaktivasi paling lambat **1 (satu) hari kerja** sejak permohonan diterima.
- (c) Setelah disetujui, akun Driver aktif kembali dan dapat langsung menerima pesanan.
- (d) Apabila Driver kembali tidak aktif lebih dari 3 hari berturut-turut tanpa pemberitahuan sebanyak **3 (tiga) kali** dalam masa kemitraan, Platform berhak mengevaluasi kelanjutan kemitraan.

9.4 Prosedur Banding Suspend (Pelanggaran)

Untuk suspend akibat pelanggaran (Pasal 9.1 b–f), berlaku prosedur banding berikut:

- (a) Driver yang terkena suspend berhak mengajukan **keberatan (banding)** kepada Platform dalam waktu [mis. 7 hari] sejak notifikasi suspend diterima melalui aplikasi atau saluran resmi Platform.
- (b) Platform wajib memberikan respons atas banding dalam waktu [mis. 5 hari kerja].
- (c) Apabila banding diterima, akun Driver dipulihkan. Apabila ditolak, Driver dapat meminta mediasi sesuai Pasal 12.

9.5 Pemutusan Kemitraan Permanen

Platform berhak memutuskan kemitraan secara permanen apabila:

(a) Driver terbukti melakukan **penipuan atau kecurangan** — termasuk namun tidak terbatas pada: memanipulasi aplikasi (GPS palsu/bot), menggelapkan pesanan COD, mencuri produk, atau memanipulasi sistem bonus.

(b) Driver terbukti **melanggar keselamatan atau privasi customer** — termasuk tindakan yang membahayakan keselamatan fisik customer atau menggunakan data customer untuk kepentingan pribadi/pihak ketiga.

(c) Driver melakukan **tindak pidana** yang berkaitan dengan kegiatan pengantaran atau yang merugikan Platform/customer/merchant.

(d) Driver mendapat suspend sementara sebanyak [mis. 3 kali] dalam masa kemitraan dan tetap mengulangi pelanggaran yang sama.

(e) Driver mengakhiri kemitraan secara sukarela — berlaku efektif segera atau sesuai tanggal yang Driver tentukan.

Saldo wallet Driver yang tersisa pada akun yang diputus akan dicairkan sesuai prosedur Pasal 3.3, setelah penyelesaian kewajiban COD dan verifikasi sengketa selesai.

PASAL 10 — PERINGATAN BERTAHAP

Sebelum suspend (kecuali pelanggaran berat/kecurangan yang langsung memerlukan suspend segera), Platform menerapkan sistem peringatan:

Tahap	Tindakan
Peringatan 1	Notifikasi dalam aplikasi — pengingat kewajiban dan konsekuensi
Peringatan 2	Notifikasi resmi via aplikasi + [mis. WhatsApp/telepon] — pemberitahuan bahwa pelanggaran berlanjut dapat berujung suspend

Tahap	Tindakan
Suspend sementara	Akun dinonaktifkan sementara sesuai Pasal 9.1
Pemutusan permanen	Apabila pelanggaran tetap diulangi setelah dipulihkan

Sistem peringatan bertahap ini **tidak berlaku** untuk pelanggaran berat (kecurangan, penipuan, tindak pidana) yang langsung masuk kategori Pasal 9.3.

PASAL 11 — PERUBAHAN KETENTUAN & TARIF

11.1. Platform berhak mengubah tarif ongkos kirim, persentase bagi hasil, program poin/bonus, atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan kepada Driver minimal [mis. 7 hari] sebelum perubahan berlaku efektif, melalui aplikasi atau saluran resmi lainnya.

11.2. Apabila Driver tidak menyetujui perubahan, Driver berhak mengakhiri kemitraan sesuai Pasal 9.3(e) sebelum perubahan berlaku.

11.3. Apabila Driver tetap beroperasi setelah perubahan berlaku efektif, dianggap Driver telah menyetujui perubahan tersebut.

PASAL 12 — PENYELESAIAN SENGKETA

12.1. Apabila timbul perselisihan, Para Pihak sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu melalui **musyawarah** dalam waktu [mis. 14 hari].

12.2. Apabila musyawarah tidak berhasil, penyelesaian ditempuh melalui [pilih: mediasi / BASYARNAS / Pengadilan Negeri domisili Platform].

PASAL 13 — KETENTUAN LAIN

13.1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas selama kemitraan berjalan, kecuali diakhiri sesuai Pasal 9.

13.2. Perubahan atas Perjanjian ini hanya sah apabila dilakukan secara tertulis, kecuali perubahan platform-wide yang tunduk pada Pasal 11.

13.3. Ketentuan yang tidak diatur dalam Perjanjian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

LAMPIRAN — RINGKASAN KETENTUAN UTAMA

Hal	Ketentuan
Status Driver	Mitra independen (bukan karyawan)
Bagi hasil per order	Driver 80% / Platform 20% dari ongkos kirim
Pencairan wallet	[mis. H+1 hari kerja] setelah permintaan
Suspend tidak aktif	3 hari tidak ada aktivitas tanpa pemberitahuan ke admin
Reaktivasi akun	Ajukan ke admin — diproses 1 hari kerja
Rating minimum	[mis. 3.5/5.0] dari minimal [mis. 20] penilaian
Poin per order	[mis. 1 poin] per pesanan selesai
Banding suspend	Bisa diajukan dalam [mis. 7 hari] setelah suspend

TANDA TANGAN

Dengan ini Para Pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Perjanjian ini.

Platform	Driver
[Nama Founder/Direktur]	[Nama Lengkap Driver]
[Jabatan]	NIK: [NIK]

Saksi: [Nama] ____